

MANUAL DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (AML/CFT)

ENTIDAD RESPONSABLE: Neobank Digital, S.A.

MÓDULO 3: Manuales de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML/CFT)

ENTREGABLE 3.1: Política Institucional y Enfoque Basado en Riesgos (Documento 1 de 3)

VERSIÓN DE CONTROL: 1.0.0-REGULATORY

RESTRICCIÓN: Documento Corporativo de Cumplimiento Mandatorio / Auditoría SIB

CAPÍTULO I: DEL MARCO FILOSÓFICO, GOBIERNO CORPORATIVO Y OBLIGATORIEDAD INSTITUCIONAL

1.1. Declaración de Principios de la Junta Directiva y Tolerancia Cero

La Junta Directiva de Neobank Digital, S.A., en el ejercicio pleno de las atribuciones de gobierno corporativo que le confiere el ordenamiento mercantil de la República de Guatemala, instituye el presente Manual de Políticas, Procedimientos y Controles Internos como el eje normativo supremo de la institución en materia de prevención del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo (AML/CFT). Esta Entidad adopta un principio doctrinal de tolerancia cero ante cualquier intento, directo o indirecto, por parte de usuarios, empleados, proveedores o aliados comerciales, de instrumentalizar la infraestructura tecnológica, los microservicios del API Gateway o los productos de captación digital del neobanco para canalizar fondos de origen ilícito o destinar recursos hacia organizaciones criminales. Esta política institucional es de observancia estrictamente general y obligatoria para todos los estamentos de la organización.

Los directores de la Entidad reconocen que la mitigación de los riesgos de lavado de dinero no constituye un mero trámite de cumplimiento de requisitos administrativos, sino una salvaguarda existencial que preserva la integridad del balance patrimonial, la reputación comercial y la viabilidad técnica del neobanco en el mercado global financiero. En consecuencia, se ordena la subordinación de las metas de crecimiento de mercado o volumen de transacciones a los dictámenes forenses del Oficial de Cumplimiento, facultándole para vetar la apertura de cuentas o suspender de forma inmediata flujos de capital que no cumplan con los parámetros de licitud, trazabilidad y transparencia exigidos por este documento estratégico.

1.2. Estructura Orgánica del Sistema de Cumplimiento e Independencia Funcional

Para asegurar la ejecución efectiva de las políticas contenidas en este manual, Neobank Digital estructura un órgano interno de control jerárquico que opera con total independencia funcional respecto a los departamentos de desarrollo de software, mercadeo, tesorería y operaciones comerciales. La jerarquía institucional en materia de cumplimiento se divide de la siguiente manera:

- **El Comité de Cumplimiento:** Órgano colegiado de máxima autoridad, integrado por dos miembros permanentes de la Junta Directiva, el Gerente General y el Oficial de Cumplimiento. Sesiona de forma ordinaria una vez al mes para evaluar los informes de riesgo, aprobar modificaciones al software RASP de monitoreo y dictaminar sobre incidentes de severidad alta.
- **El Oficial de Cumplimiento:** Funcionario ejecutivo de alta jerarquía, nombrado directamente por la Junta Directiva y debidamente registrado y ratificado ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Posee acceso irrestricto a los registros de auditoría de las bases de datos, contratos de adhesión PDF/A-3, y bitácoras de conectividad del API Gateway, sin estar sujeto a órdenes de veto por parte de gerentes de línea.
- **La Unidad de Analistas de Monitoreo AML:** Equipo técnico forense encargado de la revisión diaria de las alertas emitidas por el motor algorítmico, encargados de compilar las trazas de transacciones ISO 8583 sospechosas y estructurar los expedientes de debida diligencia.

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y ALINEACIÓN CON ESTÁNDARES LOCALES E INTERNACIONALES

2.1. Legislación Vigente de la República de Guatemala y Atribuciones de la IVE

El andamiaje legal que rige e instruye la elaboración de este manual se encuentra anclado de forma directa en las leyes de orden público que regulan la estabilidad del sistema financiero guatemalteco. La base jurídica primaria la constituye la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, la cual tipifica el delito de lavado, define las responsabilidades penales de las personas jurídicas y determina las obligaciones de control interno de las personas obligadas. Este manual da cumplimiento exacto a las directrices de dicha ley y a su Reglamento normativo contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 266-2002.

Asimismo, los procedimientos operativos aquí descritos incorporan de forma vinculante las disposiciones de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República, y las normativas prudenciales emitidas por la Junta Monetaria. Neobank Digital se somete formalmente a la fiscalización y auditoría perimetral de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), órgano técnico adscrito a la Superintendencia de Bancos (SIB). Las trazas lógicas recopiladas por los microservicios de la plataforma se estructuran siguiendo los formatos de reporte de transacciones sospechosas (RTS) y reportes de transacciones en efectivo (RTE) estipulados por dicha intendencia, asegurando la cooperación institucional inmediata.

2.2. Armonización con las 40 Recomendaciones del GAFI y Estándares de la OFAC

Como entidad financiera nativa digital con proyección al mercado transfronterizo, Neobank Digital alinea sus políticas internas con las directrices internacionales emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (**GAFI**). El diseño de los flujos de onboarding y monitoreo responde de forma exacta a las 40 Recomendaciones del GAFI, incorporando los principios de transparencia de las personas jurídicas, trazabilidad de transferencias electrónicas (Regla del Viaje o Travel Rule) y la adopción obligatoria de herramientas automatizadas para el análisis forense de datos transaccionales.

De forma complementaria, los microservicios de validación perimetral se conectan en tiempo real mediante API seguras con las bases de datos de control de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (**OFAC**) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Neobank Digital prohíbe de forma absoluta la apertura de cuentas digitales o la canalización de fondos pertenecientes a individuos o entidades que figuren en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), adoptando este estándar como una medida de mitigación de riesgo sistémico que impide el aislamiento de la Entidad de las redes de corresponsalía bancaria y los sistemas globales de clearing de tarjetas de pago.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR) EN EL ENTORNO DIGITAL

3.1. Identificación, Evaluación y Clasificación de Factores de Riesgo

Neobank Digital no aplica políticas de control rígidas o uniformes a la totalidad de su universo de usuarios. La Entidad implementa una Metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR), la cual permite parametrizar y distribuir los esfuerzos de control y auditoría en función del nivel de riesgo real que representa cada operación, cliente, producto o canal de distribución. Los factores de riesgo se procesan de forma matemática en el motor analítico de cumplimiento mediante un modelo matricial que evalúa variables concurrentes en tiempo real.

El sistema asigna una puntuación de riesgo cuantitativa (Risk Scoring) al perfil de cada usuario basándose en el análisis ponderado de cuatro grandes dimensiones operativas:

Dimensión del Riesgo	Variables Técnicas Evaluadas por el Sistema	Ponderación Matricial	Nivel de Riesgo Resultante
Perfil del Cliente	Nacionalidad, profesión, actividad económica, condición de PEP, origen de fondos reportado en IVE.	35%	Bajo / Medio / Alto
Zona Geográfica	Municipio de residencia en Guatemala, origen/destino de transferencias internacionales, IPs de conexión perimetral.	25%	Estándar / Jurisdicción de Riesgo
Canal y Producto	Uso de Tarjeta Virtual, Tarjeta Física, transferencias ACH masivas, límites transaccionales de cuenta Nivel 1, 2 o 3.	20%	Simplificado / Monitoreo Intensivo
Comportamiento Transaccional	Volumen mensual acumulado de depósitos, frecuencia de retiros en cajeros (ATM), transacciones fraccionadas (pitufeo).	20%	Desviación Estándar Algorítmica

3.2. Mitigación Dinámica mediante Reglas de Software y Score Criptográfico

El resultado consolidado del Risk Scoring determina de forma automatizada las reglas de software que gobernarán la cuenta del usuario dentro del Core Bancario. Si el índice de riesgo individual supera el umbral límite fijado por el Comité de Cumplimiento, la cuenta es sometida de forma instantánea a un régimen de Mitigación Dinámica. Este proceso no requiere intervención humana inicial y se ejecuta en la capa de microservicios mediante la modificación en tiempo real de las variables de control de sesión.

Para perfiles catalogados en ****Riesgo Alto****, el sistema activa de forma mandatoria restricciones que reducen en un cincuenta por ciento (50%) los límites diarios de transferencia electrónica ACH, inhabilita temporalmente la opción de realizar consumos en comercios de categorías de alto riesgo (tales como criptoactivos, casas de apuestas o joyerías internacionales) y fuerza al front-end móvil a solicitar un doble factor de autenticación biométrica facial para transacciones que excedan los mil Quetzales exactos (GTQ 1,000.00). El score se recalcula de forma asíncrona cada vez que ingresa un nuevo flujo de datos al Ledger de auditoría, permitiendo que la cuenta retorne a parámetros operativos ordinarios si el comportamiento del cliente se normaliza y valida documentalmente ante la Unidad AML.

CAPÍTULO IV: POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (KYC) Y ONBOARDING DIGITAL INMUTABLE

4.1. Captura de Datos y Verificación Biométrica mediante API RENAP

La política de Conocimiento del Cliente (KYC - Know Your Customer) constituye el primer anillo de seguridad perimetral de Neobank Digital. Queda terminantemente prohibido el anonimato dentro de la plataforma. Todo proceso de apertura de cuenta exige la captura estructurada de datos de identidad del solicitante a través del flujo de Digital Onboarding. El microservicio de onboarding guía al usuario para realizar una captura fotográfica de alta resolución de ambos lados de su Documento Personal de Identificación (DPI) y ejecutar una prueba de vida mediante escaneo biométrico tridimensional de su rostro.

Los datos extraídos del plástico mediante tecnología OCR (Optical Character Recognition) y los vectores de la geometría facial son empaquetados en un payload cifrado y transmitidos mediante una conexión TLS 1.3 privada hacia el nodo de validación del Registro Nacional de las Personas (RENAP). El sistema de Neobank Digital contrasta matemáticamente la consistencia de los datos presentados: valida que el Código Único de Identificación (CUI) se encuentre activo, que el documento no registre reportes de robo o pérdida, y que los vectores del rostro coincidan en más de un noventa y cinco por ciento (95%) con la fotografía de archivo resguardada en el registro civil del Estado, descartando así intentos de suplantación de identidad mediante máscaras o imágenes estáticas.

4.2. Indexación Obligatoria del Formulario Digital IVE y Verificación de NIT

Complementariamente a la validación de identidad civil, el flujo de onboarding obliga al usuario a completar el Formulario Digital de la Intendencia de Verificación Especial (Formulario IVE), el cual se encuentra completamente integrado en la interfaz de usuario de la plataforma. Este formulario recopila los datos socioeconómicos exigidos por la legislación guatemalteca, incluyendo la dirección exacta del domicilio residencial, el número de teléfono celular verificado mediante OTP, la profesión u ocupación, el nombre del empleador o naturaleza del negocio propio, y el monto estimado de ingresos mensuales que constituirá el perfil transaccional de control.

El sistema realiza una consulta síncrona ante la base de datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para validar el Número de Identificación Tributaria (NIT) proporcionado por el cliente, confirmando su estatus de actividad económica y consistencia impositiva. El Formulario IVE completado es firmado electrónicamente por el usuario empleando las llaves criptográficas generadas en su dispositivo móvil según los parámetros de la Ley de Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto 47-2008), incrustando el payload estructurado dentro de los metadatos del expediente digital del cliente, impidiendo su alteración retrospectiva y manteniéndolo listo para auditorías perimetrales de la SIB.

CAPÍTULO V: DEL MONITOREO DE TRANSACCIONES Y DETECCIÓN DE SEÑALES DE ALERTA

5.1. Reglas Algorítmicas y Modelos Analíticos sobre Mensajería ISO 8583

El monitoreo transaccional continuo constituye el control operativo principal para la detección de desvíos en el comportamiento financiero de las cuentas de Neobank Digital. El neobanco implementa un motor de monitoreo que intercepta la totalidad de la mensajería financiera ISO 8583 y las transferencias ACH antes de su liquidación contable final. Este motor opera mediante la ejecución concurrente de reglas algorítmicas rígidas basadas en el catálogo de señales de alerta de la IVE y modelos de aprendizaje automático no supervisados que identifican anomalías estructurales en el flujo de datos.

Las alertas de desvío se disparan de forma automática cuando el sistema detecta patrones transaccionales inusuales, tales como: depósitos sucesivos por montos inmediatamente inferiores a los límites de reporte obligatorio (pitufeo o estructuración), transferencias de fondos que ingresan y egresan de la cuenta en ventanas de tiempo menores a sesenta (60) segundos (cuentas puente), o la conexión simultánea al perfil del usuario desde direcciones IP ubicadas en diferentes países en un mismo día. El disparo de una alerta de desvío no implica la culpabilidad del usuario, pero activa de forma obligatoria un proceso de revisión forense humana por parte del equipo de analistas de la Unidad AML.

5.2. Matriz de Señales de Alerta Críticas en Operaciones de Neobanca

Para orientar el trabajo forense de la Unidad de Cumplimiento, se establece una Matriz de Señales de Alerta Críticas parametrizadas en el software de control. Estas señales se dividen por categorías de riesgo y determinan los niveles de prioridad de los flujos de trabajo de los analistas de acuerdo con la siguiente distribución corporativa:

Código Alerta	Categoría de la Señal de Alerta	Indicador Técnico de Activación	Prioridad del Incidente	Acción Inmediata del Sistema
ALT-AML-01	Estructuración / Pitufeo de Fondos	Recepción de más de 5 depósitos de GTQ 2,900.00 en una ventana de 48 horas en cuenta Nivel 1.	Alta	Congelamiento temporal de las funciones de retiro y transferencia saliente.
ALT-AML-02	Inconsistencia de Perfil Económico	Depósito único o acumulado que excede en más del 300% el ingreso mensual reportado en el IVE.	Media	Disparo de solicitud push para carga digital de justificantes de fondos (Facturas/Contratos).
ALT-AML-03	Geometría IP de Alto Riesgo	Acceso a la plataforma y orden de transferencia desde IPs enmascaradas por VPNs o ubicadas en paraísos fiscales.	Alta	Revocación inmediata del token JWT y requerimiento de biometría facial forzada.
ALT-AML-04	Coincidencia en Listas Negras	Hit positivo en cruce de datos por lotes contra listas actualizadas de la OFAC, ONU o PEPs de la IVE.	Crítica	Bloqueo total inmediato de la cuenta y notificación directa al Oficial de Cumplimiento.

CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA: ESTÁNDAR, SIMPLIFICADA Y AMPLIADA

6.1. Aplicación Gradual de Controles según el Nivel de Riesgo

Neobank Digital ejecuta de forma mandatoria procesos de Debita Diligencia (CDD - Customer Due Diligence) estructurados en tres niveles operativos de intensidad creciente, respondiendo de forma proporcional al Risk Scoring determinado por la

metodología de Enfoque Basado en Riesgos. La ****Debida Diligencia Simplificada**** se aplica exclusivamente a las cuentas clasificadas en Nivel 1 (Bajo Riesgo), limitando los controles a la verificación de identidad automatizada ante el RENAP y el monitoreo de límites mensuales estrictos, minimizando la fricción operativa para la inclusión financiera de segmentos básicos de la población.

La ****Debida Diligencia Estándar**** rige para las cuentas de Nivel 2 e implica la actualización obligatoria del expediente digital del cliente cada veinticuatro (24) meses, exigiendo la confirmación de datos laborales y residenciales. Por su parte, la ****Debida Diligencia Ampliada**** es un procedimiento riguroso, profundo y exhaustivo de aplicación mandatoria para la totalidad de las cuentas catalogadas en Riesgo Alto, cuentas patrimoniales Nivel 3, y de forma mandatoria para todos los usuarios que califiquen jurídicamente como Personas Expuestas Políticamente (PEPs) bajo el ordenamiento legal de la República de Guatemala.

6.2. Protocolo de Ejecución de Debida Diligencia Ampliada (DDA)

El protocolo de Debida Diligencia Ampliada (DDA) es coordinado directamente por un Analista Senior de la Unidad AML y exige la recopilación forzosa de un portafolio de evidencias documentales e informáticas dirigidas a corroborar de forma incontrovertible la licitud del patrimonio del usuario. El procedimiento demanda la carga digital en formato inmutable de los siguientes soportes: estados de cuenta bancarios certificados de los últimos tres meses de entidades tradicionales, declaraciones juradas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) selladas por la SAT, patentes de comercio de empresa o sociedad si aplica, y contratos legales que justifiquen transacciones extraordinarias de capital.

Adicionalmente, el protocolo de DDA incorpora la ejecución obligatoria de una entrevista por videoconferencia cifrada de extremo a extremo entre el usuario y el Oficial de Cumplimiento técnico, donde se realiza una validación de identidad en vivo y se levanta un acta digital sobre el origen y destino previsto de las operaciones financieras en el neobanco. El expediente consolidado de DDA debe contar con el dictamen favorable explícito e individual del Oficial de Cumplimiento antes de proceder a la liberación de los límites transaccionales de la cuenta, quedando dicho expediente archivado bajo políticas WORM y a disposición exclusiva de los inspectores de la SIB.

CAPÍTULO VII: PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPS) Y RÉGIMENES DE CONTROL ESPECIAL

7.1. Definición Jurídica Amplia de PEP conforme a la Normativa de la SIB

Neobank Digital adopta de forma restrictiva la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) dictada por la Intendencia de Verificación Especial y las normativas prudenciales de la Junta Monetaria. Se cataloga como PEP a todo individuo que desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante dentro del Estado de Guatemala o en un Estado extranjero, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa: jefes de Estado o de Gobierno, ministros y viceministros de Estado, diputados al Congreso de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, alcaldes municipales, directores de entidades autónomas o descentralizadas, y altos oficiales de las fuerzas armadas.

De acuerdo con la legislación nacional, la condición de PEP se mantiene vigente durante el ejercicio del cargo y se extiende por un período mínimo de ****cinco (5) años posteriores**** a la fecha de la cesación efectiva en las funciones públicas. Asimismo, el régimen de control especial de PEP se aplica de forma obligatoria a los familiares consanguíneos dentro de los grados de ley (padres, hijos, hermanos, cónyuges o convivientes) y a los socios comerciales cercanos de la persona expuesta, configurando la categoría extendida de "PEPs por Asociación", quienes se encuentran sujetos a idénticos niveles de escrutinio financiero y Debida Diligencia Ampliada dentro de la plataforma del neobanco.

7.2. Aprobación de Instancia Superior y Monitoreo Transaccional Intensificado

La apertura operativa de cualquier cuenta digital monetaria o de ahorro cuyo titular, beneficiario final o firmante califique bajo la condición de PEP o PEP por Asociación, no puede ser autorizada por los sistemas automáticos comunes del onboarding digital. El microservicio de registro interceptará la solicitud ante la detección del Cui o nombre en las bases de datos de control e indexará el expediente en la cola de revisión de la Junta Directiva. La activación de una cuenta de PEP requiere la Aprobación de Instancia Superior, formalizada mediante el voto favorable unánime de los miembros del Comité de Cumplimiento.

Una vez autorizada la cuenta, el perfil del PEP ingresa de forma permanente a un régimen de Monitoreo Transaccional Intensificado en el Core Bancario. Este control especial implica la ejecución de auditorías diarias sobre la totalidad de los créditos y débitos de la cuenta, contrastando cada flujo financiero contra la declaración de ingresos públicos y patrimonio presentada en el Formulario IVE especial para PEPs. Queda prohibida la asignación de límites simplificados a estas cuentas; el sistema generará

una alerta analítica automática de prioridad crítica ante cualquier transferencia internacional saliente o depósito en efectivo que reciba el usuario, remitiendo copias de los logs de auditoría de inmediato al archivo de contingencia del Oficial de Cumplimiento para prevenir riesgos de cohecho o desvío de fondos públicos.

CAPÍTULO VIII: DEL REGISTRO DE OPERACIONES Y LA CADENA DE CUSTODIA DE INFORMACIÓN AML

8.1. Conservación Obligatoria de Expedientes por el Plazo de Diez (10) Años

En estricto cumplimiento del artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Neobank Digital, S.A. instituye un protocolo técnico e institucional para la conservación y resguardo de la totalidad de la documentación, expedientes de clientes, formularios IVE, comprobantes de transacciones y registros de auditoría informática vinculados al ecosistema financiero. Se fija un plazo obligatorio de conservación de ****diez (10) años continuos****, contados a partir de la fecha exacta en que se ejecuta la transacción o desde el día del cierre definitivo de la cuenta digital del usuario.

Este archivo histórico no se mantiene en sistemas de almacenamiento modificables ordinarios. Los datos estructurados de las transacciones (direcciones IP, payloads JWT, marcas de tiempo NTP) y los documentos PDF/A-3 de los contratos y formularios firmados se procesan mediante algoritmos de cifrado simétrico AES-256 y se indexan en un repositorio central inmutable configurado con políticas de retención lógica estrictas. Queda prohibida la eliminación, borrado físico o purga de cualquier bit de información contenido en este repositorio antes del vencimiento del plazo de diez años, garantizando que la Entidad disponga de la capacidad de reconstruir de forma forense integral el historial financiero de cualquier usuario ante requerimientos de las autoridades judiciales.

8.2. Accesibilidad Inmediata, Auditorías Perimetrales y Secreto Bancario

Los sistemas de almacenamiento de la Unidad de Cumplimiento están diseñados para garantizar la Accesibilidad Inmediata de los datos ante inspecciones de la Superintendencia de Bancos o auditorías perimetrales de la IVE. El software permite realizar búsquedas complejas indexadas por Código Único de Identificación (CUI), Número de Identificación Tributaria (NIT) o Identificador Único de Transacción (UUID), generando reportes consolidados en formatos estructurados listos para su transmisión segura hacia los servidores del regulador.

Neobank Digital reconoce que la entrega de información financiera a la IVE o a los jueces competentes no constituye una violación al secreto bancario consagrado en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, dado que las leyes específicas de prevención de lavado de dinero de la República de Guatemala otorgan un régimen de excepción de orden público para la fiscalización de actividades potencialmente ilícitas. Todo empleado de la Entidad que obstaculice, retrase o niegue el acceso de los inspectores de la SIB a los registros resguardados en la cadena de custodia digital será sancionado de forma inmediata con la rescisión justificada de su contrato laboral, sin perjuicio de las responsabilidades penales individuales por obstrucción a la justicia que determine el Ministerio Público.

CAPÍTULO IX: REPORTE DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS (RTS) Y PROHIBICIÓN DE REVELACIÓN (TIP-OFF)

9.1. Criterios de Determinación y Flujo de Comunicación Hacia la IVE

El Reporte de Transacciones Sospechosas (RTS) constituye el instrumento técnico definitivo mediante el cual Neobank Digital cumple con su obligación legal de informar a las autoridades sobre operaciones financieras que carecen de una justificación económica o legal aparente, o que presentan indicios de vinculación con actividades delictivas. La determinación de una transacción como sospechosa no es una decisión automatizada del software; el motor de monitoreo emite alertas de desvío, pero la calificación final de "Sospechosa" es una atribución exclusiva y discrecional del Oficial de Cumplimiento, fundamentada en el análisis forense del expediente consolidado del usuario.

Cuando el Oficial de Cumplimiento dictamina un hallazgo como positivo, se procede a estructurar el documento del RTS utilizando la plataforma segura IVE-EnLínea. El reporte debe contener una descripción cronológica y detallada de los hechos detectados, el desglose analítico de las transacciones ISO 8583 investigadas, los metadatos de conectividad de los canales digitales, y las razones técnicas y legales por las cuales la institución considera la operación como anómala. De conformidad con las directrices regulatorias, el RTS debe ser transmitido a la Intendencia de Verificación Especial de forma inmediata, en un plazo que no excederá de ****veinticuatro (24) horas**** posteriores al momento en que la Entidad concluya la calificación interna del incidente.

9.2. Régimen de Confidencialidad Absoluta y Sanciones por Infracción de Tip-Off

La efectividad del sistema de prevención AML/CFT descansa de forma crítica sobre el principio de Confidencialidad Absoluta. Queda terminantemente prohibido a Neobank Digital, sus directores, oficiales, analistas de cumplimiento y empleados de soporte técnico revelar al usuario afectado, a sus familiares, socios o a terceras personas ajenas a la IVE, la existencia de una investigación interna en curso, el disparo de una alerta analítica en la plataforma o el hecho de que se ha transmitido un Reporte de Transacciones Sospechosas sobre sus operaciones financieras.

Esta prohibición de revelación, conocida internacionalmente como el principio de ****Anti-Tip-Off****, se rige bajo un marco de sanciones severas. Cualquier filtración de información, aviso preventivo o comunicación descuidada que alerte al investigado y le permita retirar sus fondos de la Cuenta Digital o destruir evidencias informáticas antes de la intervención judicial, será catalogada como una falta laboral gravísima que motivará el despido justificado inmediato del infractor y la interposición de la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público por el delito de confabulación o encubrimiento, castigado con penas privativas de libertad inmutables según las leyes penales vigentes de la República de Guatemala.